

Informationsschreiben zum Unfall

Sehr geehrte Eltern,

Sie haben uns kontaktiert, weil Ihr Autokindersitz von einem Unfall, Sturz oder anderen Schaden betroffen ist.

Zunächst einmal hoffen wir, daß es allen Unfallbeteiligten gut geht und Niemand ernsthaft verletzt wurde.

Bereits bei Unfällen mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 10 km/h wirken auf einen Autokindersitz so starke Kräfte, daß es zu feinsten Rissen in der Sicherheitsstruktur kommen kann. Dies trifft leider auch auf Stürze (aus mehr als 1,00 m Höhe) und/oder unsachgemäße Handhabung während eines Transportes ohne geeigneten Schutz zu. Da beschädigte Stellen i.d.R. im Inneren des Autokindersitzes liegen, sind diese bei bloßer Betrachtung nicht zu erkennen.

Es gibt nur wenige geeignete und anerkannte Wege, Gewißheit über die Unversehrtheit zu erlangen bzw. die Sicherheit eines Autokindersitzes nach einem Unfall zu überprüfen. Alle anerkannten Wege, wie z.B. ein Crash-Test sind mit deutlich höheren Kosten für den Schadenverursacher verbunden und spätestens nach dem Crash-Test ist der Sitz endgültig unbrauchbar. Der Austausch ist stets günstiger als jeder o.g. Test.

Wenn nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, daß der Sitz (und ggf. ISOfix-Base) unbeschädigt geblieben ist, darf der Sitz (und ggf. ISOfix-Base) nicht weiterverwendet werden und muß ausgetauscht werden! Dies schreibt auch der Gesetzgeber vor und verpflichtet uns als Hersteller in dem Absatz 15.3.7 der in Europa geltenden Regulierung ECE R44 zu folgendem wichtigem Hinweis in der Gebrauchsanweisung des Autokindersitzes:

„Der Sitz darf nach einem Unfall nicht mehr verwendet werden und muss unbedingt ausgetauscht werden. Selbst wenn der Sitz äußerlich keine Beschädigungen aufweist, ist Ihr Kind bei einem weiteren Unfall möglicherweise nicht mehr optimal geschützt.“

Bei Verwendung eines Sitzes mit separater ISOfix-Base muß auch diese getauscht werden.

Hinweis:

BeSafe führt keine Rechtsberatung durch, so daß Sie im Zweifelsfall einen Anwalt konsultieren sollten.

Es kann jedoch in jeglicher Kommunikation für Sie hilfreich sein, zu wissen, daß Einigkeit darüber besteht, daß Autokindersitze sogenannte Einmalprodukte sind, die nach einem Unfall unbedingt auszutauschen sind. Die Kosten für den Ersatz eines bei einem Unfall beschädigten Autokindersitzes hat stets der Unfallverursacher zu tragen.

Das AG Ansbach entschied mit Urteil vom 19.10.2016 (AZ: 5 C 721/16), dass ein „Abzug Neu für Alt“ nicht zulässig ist und die Kosten der Neuanschaffung vollständig zu erstatten sind.

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute sowie stets unfallfreie Fahrt.

Mit freundlichem Gruß aus Schweden

Ihr Kundenservice für BeSafe & Voksi